

감사결과 처분요구서

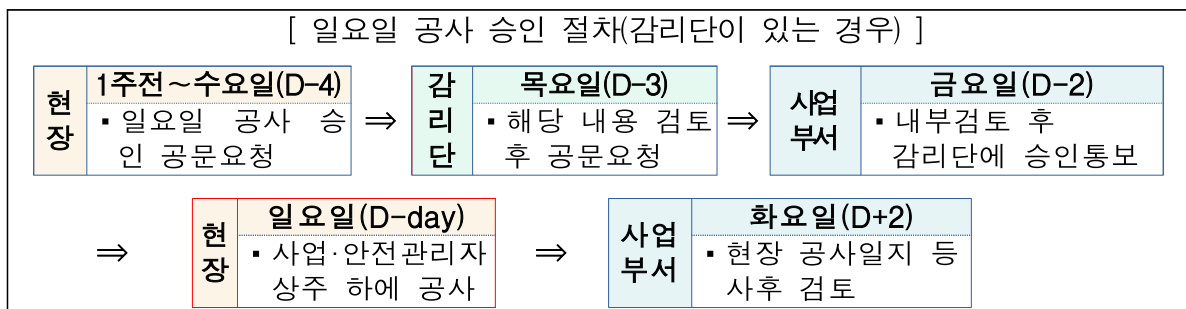
처분요구번호	2021-047	처분요구일자	2021.07.28.
처 분 종 류	권고, 통보		
관 계 부 서	☆☆☆처, ★★☆☆처		
제 목	건설공사 일요일 시행 승인절차 준수 및 사후검토 개선 필요		

지 적 내 용

“건설기술진흥법 제65조의2(일요일 공사 제한)와 관련하여 ○○○처는 건설공사 현장에서 일요일 휴무제가 2020.12.10.부터 시행됨과 일요일 공사 진행과 관련한 승인 절차를 문서로 공지하였다.

○○○처에서 공지한 문서에 따르면 모든 건설공사 현장은 일요일 공사 휴무가 원칙이며, “건설진흥법 시행령 제103조의2(일요일 건설공사 시행 제한의 예외)”¹⁾에 의거 업체가 일요일 공사를 요청하는 경우 승인절차를 준수하고 안전이 확보된 경우에 한해 제한적으로 일요일 공사 시행을 승인하고 사후 검토를 진행하도록 하고 있다.

【표】 ○○○처에서 공지한 일요일 공사 승인 절차



- 1) 건설기술진흥법 시행령 제103조의2(일요일 건설공사 시행 제한의 예외) 법 제65조의2 본문에서 “긴급 보수·보강 공사 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 사고·재해의 복구 및 예방과 안전 확보를 위하여 긴급 보수·보강 공사가 필요한 경우
 2. 날씨·감염병 등 환경조건에 따라 작업일수가 부족하여 추가 작업이 필요한 경우
 3. 교통·환경 등의 문제로 평일 공사 시행이 어려운 경우
 4. 공법·공사의 특성상 연속적인 시공이 필요한 경우
 5. 민원, 소송, 보상 문제 등 건설사업자의 귀책사유가 아닌 외부 요인으로 인하여 공정이 지연된 경우
 6. 도서·산간벽지 등 낙후지역의 10일 미만의 단기공사로서 짧은 시일 내에 공사를 마칠 필요성이 크다고 인정되는 경우

그런데 ☆☆☆처(●●●팀)에서 2020.12.10. 이후 시행한 일요일 공사 승인 절차 준수 현황을 점검한 결과, 정해진 기한(D+2) 내에 현장 공사일지 등의 확인을 통해 시행된 일요일 공사가 승인한 바대로 이루어졌는지 사후 검토를 진행해야 함에도 사후검토 절차를 미흡하게 진행한 것으로 나타났다.

또한 ★★☆☆처(◎◎◎팀)의 일요일 공사 승인절차를 점검한 결과 승인요청일(D-3)과 승인일(D-2)이 준수 되지 않은 사례가 확인되었으며, 사후검토 절차를 거치지 않은 것으로 나타났다.

관계부서 및 해당부서 의견

☆☆☆처는 공사 관계자가 속해 있는 모바일 메신저(카카오톡)를 통해 일요일 공사 당일에 공사 시행여부를 확인하였으며, 인근 현장 점검 시 수시로 일요일 공사 현장점검 실시 및 사업관리용역 출근부를 확인하여 공사 여부를 재확인 하였다고 답변하였다.

그러나 ☆☆☆처에서 시행하고 있는 사후검토 방법은 판단에 따라 공식적인 사후검토 절차가 아닌 것으로 보여질 여지가 있고 검토 완료에 대한 증빙 자료도 남아 있지 않으므로 사후검토 결과를 문서화 또는 기록화하여 관리하는 등 개선이 필요하다.

위 지적사항에 대해 ★★☆☆처는 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① 사장(☆☆☆처장)은 일요일 공사 승인절차에 따른 사후검토는 일요일 휴무제 예외 사유에 해당하는 공사가 승인된 바와 같은 사유 및 안전관리 방안에 따라 적절하게 시행되었는지 확인하는 발주자의 책임사항이므로 사

후검토 결과의 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

② 사장(★★★처장)은 일요일 공사 승인절차에 정해진 승인 요청일, 승인일이 지켜질 수 있도록 절차를 준수하시기 바라며, 일요일 휴무제 도입 취지가 달성될 수 있도록 일요일 공사 시행 후 사후검토를 이행하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략